

各都道府県（方面）公安委員会委員長
各 地 方 機 関 の 長 殿
各 都 道 府 県 警 察 の 長
（参考送付先）

庁 内 各 局 部 課 長
各 附 属 機 関 の 長

保存種別 第1種（永年）

警察庁乙生発第12号
平成11年11月1日
警察庁次長

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令及び銃砲刀剣類所持等
取締法施行令の一部を改正する政令の施行について（依命通達）

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令及び銃砲刀剣類所持等取締
法施行令の一部を改正する政令（平成11年政令第323号）は、本年10月14日に
公布され、本年11月1日から施行されることとなった。

今回の改正の趣旨及び要点は下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないように
されたい。

命により通達する。

記

1 改正の趣旨

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律（平成1
1年法律第52号。以下「児童買春・児童ポルノ法」という。）の施行に伴い、風俗
営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令（昭和59年政令第319号。
以下「風適法施行令」という。）及び銃砲刀剣類所持等取締法施行令（昭和33年政
令第33号。以下「銃刀法施行令」という。）の一部を改正するものである。

2 改正の要点

（1）風適法施行令の一部改正（第1条関係）

接客業務受託営業を営む者が行った場合に営業の禁止を命ずることができる重大
な不正行為として、児童買春・児童ポルノ法に規定する罪に当たる違法な行為を追
加することとした。

なお、風俗営業者並びに店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業及び興
行場営業を営む者に係る欠格要件及び営業を営んではならない旨の命令の要件につ
いては、児童買春・児童ポルノ法附則第3条により措置されている。

（2）銃刀法施行令の一部改正（第2条関係）

猟銃の所持許可の欠格要件となる罪として、児童買春・児童ポルノ法第8条の罪
（児童買春等目的人身売買等）を追加することとした。